

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4505/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด มุกดาหาร
นาย เกษม บุญสงค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 340, มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 218, มาตรา 225, มาตรา 227

คนร้ายสามคนสวมหมวกไหมพรมแบบอ้ายโม่งเห็นเฉพาะใบหน้าบางส่วน คนร้ายใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้ผู้เสียหายคุกเข่าก้มหน้าหมอบลงกับพื้น โดยผู้เสียหาย คงได้ยินเสียงคนร้ายเท่านั้นดังนั้นคำเบิกความของผู้เสียหายที่ระบุว่า จำเลยทั้งสอง เป็นคนร้ายเพราะจำเสียงได้นั้นจึงมีน้ำหนักน้อยเพราะเสียงพูดของบุคคลแต่ละคน อาจเหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้ หรืออาจเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้ นอกจากนี้พยานโจทก์มิได้ระบุชื่อคนร้ายในขณะที่พบกับร้อยตำรวจโท จ. ในโอกาส แรก แต่เพิ่งระบุชื่อหลังจากร้อยตำรวจโท จ. กลับจากดูที่เกิดเหตุแล้ว ทั้งจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธมาโดยตลอด พยานหลักฐานโจทก์จึงฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ในคดีปล้น ทรัพย์ได้ แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าพยาน หลักฐานโจทก์ไม่พอรับฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนร่วมกับพวกทำการ ปล้นทรัพย์แล้ว ศาลฎีกามีอำนาจยกฟ้องโจทก์ในความผิดแต่ละกระทงดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลฎีกาวินิจฉัยยกฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาล

ฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาลงไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกาให้มิต้องรับโทษได้ด้วย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 340, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ให้จำเลยทั้งสองคืบหรือใช้ราคาแก่ผู้เสียหายริบของกลางที่ใช้กระทำผิดและคืบของกลางแก่เจ้าของด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษฐานมีอาวุธปืนให้จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวฝ่าฝืนกฎหมายให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 3 เดือน ฐานปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนให้จำคุกคนละ 22 ปี 6 เดือนรวมเป็นจำคุกไว้มีกำหนดคนละ 24 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาแทนแก่ผู้เสียหาย ริบของกลางที่ใช้กระทำผิดกับคืบของกลางนอกนั้นแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายโกวิทย์ สระทองดี ผู้เสียหายที่ 1 นางบุญมี ศรีชนะ ผู้เสียหายที่ 2 และนายร้อย ศรีชนะ เป็นประจักษ์ พยานต่างเบิกความยืนยันว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ขณะที่ผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และนายร้อยนั่งผิงไฟอยู่รอบ ๆ กองไฟบริเวณหน้ากระท่อม โดยทุกคนนั่งหันหน้าเข้าหากองไฟห่างประมาณ 1 ศอก กองไฟดังกล่าวให้แสงสว่างสามารถมองเห็นกันได้ในระยะ 5 เมตร ทันใดนั้นมีคนร้าย 3 คนจู่โจมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ถือปืนสั้นคนละ 1 กระบอก ทั้งสามคนสวมหมวกไหมพรมแบบอ้ายโม่ง เปิดเป็นรูปไข่ วงรีให้เห็นเฉพาะระหว่างกึ่งกลางหน้าผากส่วนล่าง กับริมฝีปากด้านบน และบางส่วนของแก้มทั้งสองข้างสวมเสื้อหนาวแบบเสื้อแจกเกตฟิลด์ของทหาร คนร้ายดังกล่าวตรงเข้าใช้ปืนจี้พยานโจทก์ทั้งสาม แล้วบังคับให้คุกเข่าก้มหน้าหมอบลงกับพื้นและห้ามไม่ให้มองหน้า ต่อจากนั้นคนร้ายที่คุมตัวผู้เสียหายที่ 1 ได้ถามหาสร้อยคอพร้อมกับใช้ปืนตีที่ศีรษะผู้เสียหายที่ 1 แล้วใช้มือล้วงเอาสร้อยคอ 1 เส้น จากคอผู้เสียหายที่ 1 ไปและคนร้ายที่คุมตัวผู้เสียหายที่ 2 ถามผู้เสียหายที่ 2 ว่าสร้อยคออยู่ที่ไหนและใช้ปืนตีศีรษะผู้เสียหายที่ 2 หนึ่งทีผู้เสียหายที่ 2 จึงเอาถึงซึ่งบรรจเงินสดจำนวน 1,550 บาท และสร้อยคอ 1 เส้น ให้แก่คนร้ายนั้นไป ส่วนคนร้ายที่คุมตัวนายร้อยได้ใช้มือจับศีรษะนายร้อยถูกับพื้นหิน แล้วใช้ปืนตีท้ายทอยนายร้อย 1 ที จนปืนลั่นขึ้น 1 นัด คนร้ายดังกล่าวถามนายร้อยว่ามาจากไหนและขู่ว่าจะฆ่านายร้อย นายร้อยไม่ตอบ แต่ผู้เสียหายที่ 2 ได้ตอบคนร้ายแทนนายร้อยไปว่า มาจากจังหวัดยโสธรและขอร้องไม่ให้คนร้ายนั้นฆ่านายร้อยเพราะนายร้อยใกล้จะบวชอยู่แล้ว พยานโจทก์ทั้งสามได้ลอบมองคนร้ายในบางโอกาสจึงจำลักษณะและเสียงพูดของคนร้ายได้ว่าเป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในคดีนี้โดยจำเลยที่ 1 เป็นคนร้ายคุมตัวนายร้อย จำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายที่คุมผู้เสียหายที่ 2 ส่วนคนร้ายที่คุมตัวผู้เสียหายที่ 1 นั้นพยานโจทก์ทั้งสามจำไม่ได้เลย

และยังได้ความจากพยานโจทก์ทั้งสามต่อไปด้วยว่า ถ้าคนร้ายไม่พูดพยานโจทก์ทั้งสามจะไม่สามารถจำได้เลยว่า คนร้ายเหล่านั้นเป็นใคร จากคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสามดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเหตุที่พยานโจทก์ทั้งสามจำคนร้ายได้ว่าเป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็เพราะจำเสียงพูดของคนร้ายตอนพูดขู่เอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และขู่ทำร้ายนายร้อยเท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า ลำพังแต่เสียงพูดของคนร้ายนั้นไม่พอที่จะชี้ให้เห็นได้โดยแน่ชัดว่า คนร้ายนั้นเป็นใคร เพราะเสียงพูดของบุคคลแต่ละคนอาจเหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้ หรืออาจเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกันก็ได้ จึงเป็นการไม่แน่นอนเสมอไป ดังนั้นคำเบิกความยืนยันของโจทก์พยานโจทก์ในเรื่องนี้จึงมีน้ำหนักน้อย ไม่พอที่จะชี้หรือพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายรายนี้ นอกจากนี้เมื่อคนร้ายทำการปล้นทรัพย์เสร็จและหลบหนีไปแล้วมีเพื่อนบ้านหลายคนมาที่บ้านผู้เสียหายและเมื่อพยานโจทก์ทั้งสามไปแจ้งความต่อนายเนียรผู้ใหญ่บ้านไว้ก็ไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสามได้บอกแก่เพื่อนบ้านหรือระบุชื่อคนร้ายต่อนายเนียรแต่อย่างใด และครั้งเมื่อนายเนียรนำพยานโจทก์ทั้งสามไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทวันชัย อัมโภชน์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมน้ำอ้นพยานโจทก์ทั้งสามก็ได้ระบุชื่อคนร้ายขณะที่พบกับร้อยตำรวจโทวันชัยในโอกาสแรกแต่กลับปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสามเพ่งระบุชื่อคนร้ายว่าเป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 เมื่อร้อยตำรวจโทวันชัยกับพวกกลับมาจากไปดู่ที่เกิดเหตุแล้ว ที่เป็นเช่นนั้นน่าเชื่อว่าเป็นเพราะพยานโจทก์ทั้งสามไม่แน่ใจว่าคนร้ายเป็นใครนั่นเอง ประกอบทั้งจำเลยที่ 2 ก็ได้ให้การปฏิเสธตลอดมา ดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมา จึงรับฟังลงโทษจำเลยที่ 2 ไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 มานั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น ส่วนความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 แต่ละกระหนังไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 218 ก็ตาม แต่เมื่อศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอรับฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนร่วมกับพวกทำการปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายแล้วศาลฎีกาก็มีอำนาจที่จะยกฟ้องโจทก์ในความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวแล้วได้ด้วยทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185

อนึ่ง เมื่อจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ถูกกล่าวหาว่า ได้ร่วมกันกระทำความผิดในความผิดเดียวกันก็เป็นชุดเดียวกัน ข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยมาแล้วจึงเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกาให้มีต้องถูกรับโทษได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทุกข้อหา ริบปลอกกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 4 ปลอก ปลอกกระสุนปืนขนาด .410 จำนวน 1 ปลอก หัวกระสุนปืนจำนวน 2 หัว ค้อนหมวกคลุมหน้าไหมพรม 1 ใบ เสื้อกันหนาว 1 ตัว รองเท้าหนังกลับ 1 คู่กางเกงขายาว 1 ตัว แก้วเจ้าของ"

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ